P U T U S A N

Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Linda Kasturi**
Tempatlahir	:	Banda Aceh
Umur/Tgl. Lahir	:	23 Tahun / 01 Juli 1978
Agama	:	Islam
JenisKelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan K. Main LR T Hasan No. 17 A Kel. Lampaseh Aceh Kec. Meuraya Kota Banda Aceh Prop. Aceh / Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan
Pekerjaan		Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Linda Kasturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. Yudhistira Pelawi, SH, Syarifahta Sembiring, SH, Fahmi Anjuha Tama Manurung, SH, Astri Chania, SH.MH dan Indri Kamalia Ramadhan, SH, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA KASTURI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PRIMAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDA KASTURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa LINDA KASTURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Pena sihat Hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan ingin diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik, dan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa LINDA KASTURI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berjalan di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek COACH dan didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah tiba- tiba Terdakwa didatangi dan menyuruh Terdakwa berhenti oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan Informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksa bahwaan Terdakwa sebuah tas merek COACH dari dalam tas terdapat 1 (satu) buah Dompet berwarna merah terdapat 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto dan saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 1 (satu) unit Hand Phone Spark warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru dan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unit Timbangan timbangan digital,

- Selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika kepada calon pembeli seharga RP.470.000. (Empat ratus Tujuh puluh ribu) Rupiah pergram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya dan apabila seluruhnya terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.
- Dari Terdakwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto.
  b. 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam.
  c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
  d. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.646/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa LINDA KASTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa LINDA KASTURI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berjalan di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek COACH dan didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah tiba- tiba Terdakwa didatangi dan menyuruh Terdakwa berhenti oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan Informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksa bahwaan Terdakwa sebuah tas merek COACH dari dalam tas terdapat 1 (satu) buah Dompet berwarna merah terdapat 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto dan saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 1 (satu) unit Hand Phone Spark warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru dan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unit Timbangan timbangan digital,

- Selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan
- Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.
- Dari Terdakwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto.
  b. 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam.
  c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
  d. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.646/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa LINDA KASTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendro Gunawan, S.H.,

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LINDA KASTURI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa Saksi berawal dari informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya tranSaksi jual-beli narkotika jenis shabu lokasi di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tempat tersebut
- Bahwa Saksi ada melihat seorang perempuan yang dicurigai di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Linda Kasturi
- Bahwa Saksi dengan teamnya dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek coach yang dibawa Terdakwa tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah tas merek coach tersimpan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto , 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan untuk dijual

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp, 300.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per gram
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya, apabila seluruhnya terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan team langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. Saksi Gok Prilno Batubara,

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LINDA KASTURI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa Saksi berawal dari informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya tranSaksi jual-beli narkotika jenis shabu lokasi di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tempat tersebut
- Bahwa Saksi ada melihat seorang perempuan yang dicurigai di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Linda Kasturi
- Bahwa Saksi dengan teamnya dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek coach yang dibawa Terdakwa tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah tas merek coach tersimpan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto , 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan untuk dijual

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp, 300.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per gram
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya, apabila seluruhnya terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan team langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Saksi Zainal Azhari,

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LINDA KASTURI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa Saksi berawal dari informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya tranSaksi jual-beli narkotika jenis shabu lokasi di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tempat tersebut
- Bahwa Saksi ada melihat seorang perempuan yang dicurigai di Komplek Perumahan Town House I Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan rumah
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Linda Kasturi
- Bahwa Saksi dengan teamnya dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek coach yang dibawa Terdakwa tersebut
- Bahwa 1 (satu) buah tas merek coach tersimpan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto , 1 (satu) unit handphone merek Tecno

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Spark warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan untuk dijual
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp, 300.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per gram
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya, apabila seluruhnya terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan team langsung membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya depan rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan pada saat Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek COACH yang didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah;
- Bahwa saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut memeriksa tas merek COACH dari dalam tas terdapat 1 (satu) buah Dompet berwarna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh)gram dan 1 (satu) unit Hand Phone Spark warna Hitam, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Timbangan timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh)gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari TENGKU pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan di Jalan Multatuli Kota Medan seharga RP.470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pergram sehingga seluruhnya seharga RP 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya sehingga apabila seluruhnya terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang sebesar RP 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar kepada TENGKU apabila Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya terjual;
- Bahwa setelah penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek COACH dan didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah yang didalamnya tersimpan 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan atau keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa benar fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berjalan di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek COACH dan didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah tiba- tiba Terdakwa didatangi dan menyuruh Terdakwa berhenti oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan Informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksa bawaan Terdakwa sebuah tas merek COACH dari dalam tas terdapat 1 (satu) buah Dompet berwarna merah terdapat 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto dan saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 1 (satu) unit Hand Phone Spark warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Timbangan timbangan digital. Selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan;
- Bahwa benar, Terdakwa akan menjual narkotika kepada calon pembeli seharga RP.470.000. (Empat ratus Tujuh puluh ribu) Rupiah pergram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya dan apabila seluruhnya terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang demikian telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penunut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karenanya secara yuridis formil (formalistic legalistic) akan dipertimbangkan secara gradualitas yang diawali dengan dakwaan primer yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Linda Kasturi yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berjalan di Komplek perumahan Town House I jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan sedang membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek COACH dan didalam 1 (satu) buah Dompet berwarna merah tiba- tiba Terdakwa didatangi dan menyuruh Terdakwa berhenti oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berdasarkan Informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksa bawaan Terdakwa sebuah tas merek COACH dari dalam tas terdapat 1 (satu) buah Dompet berwarna merah terdapat 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto dan saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 1 (satu) unit Hand Phone Spark warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Timbangan timbangan digital. Selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik Klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkusan Plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 10 (sepuluh) gram netto diperoleh dari TENGKU (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Warkop Harapan Jalan Multatuli Kota Medan. Terdakwa akan menjual narkotika kepada calon pembeli seharga RP.470.000. (Empat ratus Tujuh puluh ribu) Rupiah pergram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh) rupiah untuk setiap gramnya dan apabila seluruhnya terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.646/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa LINDA KASTURI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasan dan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang maka secara yuridis formil sifat kepemilikan dan pengusaan yang demikian adalah bersifat melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah lebih dalam kwalifikasi menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto, adalah barang yang di larang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berda sarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika den gan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Kasturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 10 (sepuluh) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)